

臺灣屏東地方法院公告（第三次拍賣）（稿）

發文日期：中華民國115年1月27日

發文字號：屏院昭民執德113司執字第71582號

主旨：公告以投標方法第三次拍賣本院113年度司執字第71582號清償票款強制執行事件，債務人黃笠杰即黃竣楠、姚欣儀所有不動產有關事項。

依據：強制執行法第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、拍賣最低價額、應買資格或條件及其他相關事項等均詳附表，抵押權於拍定後塗銷。

二、開標日時及場所：115年3月3日下午2時30分在本院民事執行處投開標室當眾開標，應買人得自同日下午2時起，將投標書暨保證金封袋，投入標櫃內。

三、閱覽查封筆錄日期及處所：自公告之日起至拍賣期日前1日，每日辦公時間內，在本院民事執行處。

四、保證金：應以經金融主管機關核准之金融業者為發票人之支票、匯票或本票，放進投標保證金封存袋內，將封口密封（投標書暨保證金封存袋，請向本院服務台購買，並應依投標書所記載之注意事項填載）。如果得標，保證金抵充價款，未得標者，由投標人當場領回。

五、其他投標共同事項詳本院電子公告欄公告。

六、鑑定照片僅供參考，投標人宜自行前往查看標的物現況。

七、拍定人就拍賣物無物之瑕疵擔保請求權。

八、得標規定：以投標價額達到拍賣最低價額且標價最高者為得標人，如投標人願出之最高價額相同者，以當場增加之金額最高者為得標人，無人增加價額者，以抽籤決定得標人。關於投標無效之情形，請參考投標書背面之記載。

01 九、交付價金之期限：除有優先承買權人須待優先承買權確定
02 後，另行通知外，得標人應於得標後 7 日內繳足全部價
03 金。逾期不繳，得將不動產再行拍賣，再行拍賣所得之價
04 金，如果少於原拍賣之價金及費用時，原得標人應負賠償
05 差額之責任。如由數人共同買受，其中 1 人逾期未繳足
06 價金，全部視為廢標，再行拍賣之差額，由原拍定人連帶
07 賠償。

08 十、其他事項，請閱本院公告欄揭示之公告及地方法院民事執
09 行不動產投標參考要點。

10 十一、本公告係由債權人摘錄登載，如有錯誤，以本院電子公
11 告欄之公告為準。

12 十二、其他公告事項：（以下事項內容勿庸刊登報紙）

13 （一）不動產如合併拍賣時，應分別列價，並均應達到底
14 價，以總價最高者為得標。

15 （二）拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受
16 益費徵收條例第6 條第3 項規定辦理。

17 （三）依平均地權條例第60條之1 、農地重劃條例第36
18 條、農村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配
19 之土地，重劃工程費用、差額地價未繳清前，不得
20 移轉。但買受人承諾繳納者，不在此限。

21 （四）投標人應提出身分證或相類之身分證明文件，如委
22 託他人代為投標，並應提出具有特別代理權之委任
23 狀。

24 （五）投標人如係外國人或依台灣地區與大陸地區人民關
25 係條例第69條第1 項所稱之大陸地區人民、法人、
26 團體或其他機構，或其於第三地區投資之公司，應
27 於投標時提出主管機關核准購買本件不動產之證明
28 文件。

29 （六）拍定後，如依法准由有優先承買權人優先承買時，
30 所繳保證金無息退還。

31 （七）拍賣之建物含增建者，拍定後債權人、債務人、拍

定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍定。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院不代為處理。

(八) 依農業發展條例第33條規定，私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構投標時，應提出經主管機關許可承受耕地之證明文件。

(九) 拍賣之建物如為政府直接興建之國民住宅，依國民住宅條例第19條規定，其承購人居住滿1年後，始得將該住宅及基地出售、出典、贈與或交換。但取得使用執照滿15年以上之國民住宅，則不受此限制。

(十) 拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤或地下水污染整治法第11條、第14條之規定限制開發行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發行為外，另將依同法第15條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網<https://sgw.epa.gov.tw/public/>查閱。

十三、本件所定拍賣期日，如遇颱風過境，經政府有關機關宣布各機關停止上班時即停止拍賣程序，並改期拍賣。

十四、拍定人應承擔拍定日至權利移轉證書取得前之地價稅、房屋稅。

附表：標別：1

113年司執字071582號 財產所有人：姚欣儀								
編號	土地坐落					面積 平方公尺	權利 範圍	最低拍賣價格 (新臺幣元)
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號			
1	屏東縣	鹽埔鄉	維新		1359	104.16	3分之1	512,000元
	備考	所有權人姚欣儀						
點交情形		點交否：不點交						
使用情形		1. 本標拍賣土地現係雜草空地。						

(續上頁)

01

	2. 因僅拍賣土地之應有部分，且查無債務人占有使用之情事，故拍定後不點交。
備註	一、上開不動產1宗拍賣，請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：512,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：103,000元。 四、本標土地使用分區：住宅區。 五、本標係拍賣土地之應有部分，土地共有人有優先承買權。若共有人之一到場應買，其餘共有人無優先承買權。又若多人共同共有應有部分，則公司共有人全體應共同應買或優先承買，或應買或優先承買之公司共有人應提出得其他公司共有人同意行使優先承買權之證明，否則應買或優先承買無效。

02

標別：2

03

113年司執字071582號 財產所有人：黃竣楠								
編號	土地坐落					面積 平方公尺	權利範圍	最低拍賣價格 (新臺幣元)
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號			
1	屏東縣	萬丹鄉	新鐘		1050	258.00	23分之1	52,000元
	備考	所有權人黃竣楠						
2	屏東縣	萬丹鄉	新鐘		1052	169.00	全部	3,200,000元
	備考	所有權人黃竣楠						

04

編號	建號	基地坐落 ----- 建物門牌	建築式樣主要 建築材料及房屋層數	建物面積(平方公尺)		權利範圍	最低拍賣價格 (新臺幣元)
				樓層面積 合 計	附屬建物主要建築材料及用途		
1	1194	屏東縣萬丹鄉新鐘段1052地號 ----- 屏東縣萬丹鄉萬新路319巷1號	1層、農舍、加強磚造	一層：91.84 合計：91.84		全部	320,000元
	備考	所有權人黃竣楠。含增建一層屋前鐵架鐵皮雨遮等。					
2	暫1303	屏東縣萬丹鄉新鐘段1052地號 ----- 屏東縣萬丹鄉萬新路319巷1號	未登記建物	二層：99.19 合計：99.19		全部	320,000元
	備考	1194建號增建。所有權人黃竣楠。					
點交情形		點交否：如備註或使用情形欄所示					
使用情形		1. 本標拍賣之1050地號土地現係屋前巷道，1052地號土地上有本標拍賣之建物及增建部分坐落，本標拍賣建物及增建部分現均由債務人自行居住使用。 2. 因本標僅拍賣1050地號土地之應有部分，故拍定後除1050地號土地不點交外，其餘部分點交。					
備註		一、上開不動產3宗及增建部分合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：3,892,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：779,000元。 四、本標土地使用分區均係：鄉村區乙種建築用地。					

(續上頁)

01

	五、本標拍賣建物，其增建部分未辦理建築物所有權第一次登記，於拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記，且得標人應負擔被拆除之危險，不得主張瑕疵擔保請求權。 六、本標雖係拍賣1050地號土地之應有部分，惟1050地號土地現況係道路，因無簡化共有關係之必要，故土地共有人無優先承買權。若土地共有人對優先承買權存否爭執，應另循實體訴訟程序解決。
--	---

02

民 事 執 行 處

03

司法事務官 魏可欣 決行

04

函 稿 代 碼：5.16.2 拍賣公告（第3次拍賣）（現場投標）（強81）

05

股 別：德股